

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 96/2532
อัยการ ท่งสง
นาง จิรา จินดาวงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 340

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192

โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่าจำเลยกับพวก ร่วมกันใช้กำลังประทุษร้าย โดยใช้
มีอวดคอกผู้เสียหายแล้วใช้อาวุธปืนขู่เข็ญจู่โจม บังคับผู้เสียหายว่าในทันใดนั้นจะใช้
อาวุธปืนยิงประทุษร้ายผู้เสียหาย โดยมีได้บรรยายว่าในการปล้นทรัพย์ได้กระทำโดย
ใช้ปืนยิง ดังนั้นแม้ทางพิจารณาจะได้ความว่าในการปล้นทรัพย์นั้นพวกจำเลยได้ใช้
อาวุธปืนยิงผู้เสียหายด้วย จำเลยก็คงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
340 วรรคสอง เท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 340,
340 ตรี จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 80, 340 วรรคสี่ วางโทษประกอบมาตรา 53 แล้วให้จำคุก 33
ปี 4 เดือน ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า
คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ
พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

78 คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 22 ปี 2 เดือน 20 วัน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่าจำเลยร่วมกับพวกอีก 2 คนพยายามปล้นทรัพย์ของผู้เสียหายตามฟ้อง แต่ที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสี่ ประกอบด้วยมาตรา 80 มานั้น ยังไม่ถูกต้อง เพราะตามคำฟ้องโจทก์ได้บรรยายแต่เพียงว่าจำเลยกับพวกร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้มีดรัดคอผู้เสียหายแล้วใช้อาวุธปืนขู่เข็ญ จ่อจี้ บังคับผู้เสียหายว่าในทันใดนั้นจะใช้อาวุธปืนยิงประทุษร้ายผู้เสียหาย มิได้บรรยายว่าได้กระทำโดยใช้ปืนยิง ดังนั้น แม้จะได้ความจากทางพิจารณาว่าในการปล้นทรัพย์นั้นพวกจำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงด้วย จำเลยก็คงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, ประกอบด้วยมาตรา 80 เท่านั้น ศาลไม่อาจลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 วรรคสี่, ประกอบด้วยมาตรา 80 ตามที่พิจารณาได้ความได้"

พิพากษาแก้เป็น จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, ประกอบด้วยมาตรา 80 จำคุก 12 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 8 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ